ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2026

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS002462/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 30/07/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR040538/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.206062/2024-61
DATA DO PROTOCOLO: 26/07/2024

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS, CNPJ n. 93.130.235/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE BAPTISTA DA ROCHA;

E

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DA GRANDE PORTO ALEGRE, CNPJ n. 92.959.600/0001-08, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ADRIANO SOUZA FILIPPETTO;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de maio de 2024 a 30 de abril de 2026 e a data-base da categoria em 01º de maio.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais**, com abrangência territorial em **Alvorada/RS, Eldorado do Sul/RS, Glorinha/RS, Guaíba/RS, Porto Alegre/RS e Viamão/RS**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO

PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO INICIAL MÍNIMO DE INGRESSO

O piso inicial mínimo de ingresso ao quadro funcional, o reajuste de **3,23% (três inteiros e vinte e três centésimos por cento),** a partir de **1º de maio de 2024,** fica estabelecido no valor de R$ 1.810,57 (Um mil oitocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).

Parágrafo Único - Na hipótese de criação de Legislação salarial mais benéfica, por parte do Governo Federal, aplicar-se-á aos salários aqui ajustados o que vier a ser determinado legalmente.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Em 1º de maio de 2024, reajuste salarial de 3,23% (três inteiros e vinte e três centésimos por cento), para todas as cláusulas econômicas.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE FÉRIAS E SALÁRIOS

Por ocasião do gozo das férias, a entidade empregadora pagará a seus empregados, juntamente com o valor das férias, os dias anteriormente trabalhados, conforme Art. 145 da CLT.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO

O STIMMMEPA concederá um adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do salário mensal. Este adiantamento deverá ser pago até o dia 15 quinze de cada mês, devendo o saldo ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13º SALÁRIO

CLÁUSULA SÉTIMA - ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO

Fica assegurado:

a) o direito de receberem a primeira parcela (50%) do 13º salário, por ocasião da concessão do gozo de férias, somente com a declaração que o funcionário esta regular com as contribuições com o SINDISINDI-RS;

b) o direito de os empregados que não vierem a receber férias até julho receberem no máximo até este mês a primeira parcela (50%) do décimo terceiro salário.

c) o direito ao pagamento da segunda parcela do 13º salário , juntamente com o pagamento das férias que iniciarem entre os dias 1º e 20 de setembro;

d) o pagamento do 13º salário aos empregados que permanecerem em gozo de Auxílio doença, pelo INSS, por período igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias;

e) quando da satisfação do valor equivalente à 2ª parcela do 13º salário, a entidade empregadora considerará o valor nominal da 1ª parcela, para efeitos de compensação.

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS

Deverá ser pago adicional por hora extra, na seguinte proporção:

a) dias normais até 2 (duas) horas = adicional de 50% (cinqüenta por cento);

b) dias normais acima de duas horas, domingos e feriados = adicional de 100% (cem por cento).

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

CLÁUSULA NONA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

O adicional por tempo de serviço, de que trata a Cláusula Nona do Acordo revisando, é mantido em 3% (três por cento), a incidir sobre o salário contratual, por quinquênio de trabalho prestado pelo trabalhador ao mesmo empregador.

OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA DÉCIMA - QUEBRA DE CAIXA

É fixado um adicional de 10% (dez por cento) calculado sobre o salário básico percebido, a ser pago a todos os empregados da Sede e Sub-sedes desta Entidade que exerçam a função de caixa, devido mensalmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS SUPRA HORÁRIO POR HORA-EXTRA

Fica assegurado ao empregado requisitado para cumprimento de horas extras, o pagamento antecipado pelo empregador das despesas assim especificadas:

a) - Alimentação - quando o horário extraordinário ultrapassar de duas horas, refeição adequada ao turno (café, almoço ou jantar), em valores de referência médios aplicados ao mercado.

b) - Transporte - quando o horário extraordinário ultrapassar às 23 (vinte e três) horas, nos dias úteis, e em qualquer horário nos dias de descanso remunerado, garantia e pagamento do transporte no trajeto essencial da residência do empregado ao local de trabalho e vice versa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL POR SUBSTITUIÇÃO

O empregado que substitua outro, por qualquer motivo inclusive rescisão de contrato, com salário ou vantagens superiores aos seus, receberá por todo o período da substituição, salários e/ou vantagens idênticas ao do substituído.

Parágrafo Único - A substituição superior a 30 dias consecutivos acarretará a efetivação da função, salvo se o trabalhador substituído estiver sob amparo da previdência social, inclusive afastado por motivo de gravidez.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE REFEIÇÃO/ VALE ALIMENTAÇÃO

0 STIMEPA fornecerá, gratuitamente, aos seus empregados a quantia mensal de vales refeição ou vales alimentação equivalentes aos dias trabalhados, no valor de R$ 40,00 (trinta reais) diarios, a partir de 01/05/2024.

§ 1º - O empregado poderá optar pela modalidade do vale a receber.

§ 2°- 0 STIMEPA compromete-se, ainda, a conceder majoração superior a prevista no parágrafo anterior de forma a cobrir o custo de uma refeição diária (do tipo almoço) sempre que se constatar, em comum acordo entre as partes, defasagem com os preços praticados no mercado.

§ 3° - Os valores alcançados a titulo de auxilio refeição/alimentação não terão carater remuneratório, não integrando a remuneração dos beneficiários para quaisquer fins e em qualquer hipótese, quer seja para fins de incidência de outros direitos trabalhistas, fiscais, ou de outras formas de direitos sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CESTA BÁSICA

O STIMMMEPA fornecerá aos seus funcionários uma cesta básica de alimentos tipo 01 que não terá caráter remuneratório não integrando a remuneração e beneficiará aquele funcionário cujo salário não ultrapasse o valor de R$ 2.366,47 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO ESCOLAR

Aos empregados que estejam matriculados e freqüentando estabelecimentos de ensino oficial, cursos profissionalizantes relacionados às atividades e funções exercidas no STIMMEPA, curso pré-vestibular ou curso superior, o Sindicato Empregador, concederá ajuda de custo anual, não integrável ao salário, no valor equivalente ao piso inicial, no valor vigente por ocasião do pagamento, que será efetuado em duas parcelas, respectivamente nos meses de julho e novembro.

§ único - o empregado deverá comprovar o valor do curso, e nos casos em que este valor for inferior ao salário normativo, será pago apenas o valor do curso."

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

O STIMMMEPA proporcionará as condições necessárias à capacitação profissional e intelectual de seus empregados, permitindo-lhes a participação em cursos especializados de trabalho e outros congêneres, promovidos pela Entidade Empregadora, sem qualquer prejuízo salarial ao empregado.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

O STIMMMEPA proporcionará assistência médica e odontológica a seus empregados e dependentes , que compreenderá os mesmos serviços de que dispõe o associado metalúrgico, inclusive a coparticipação nas consultas, à exceção de consultas com médico do trabalho que não estará abrangido pela presente cláusula.. No caso de reclamações, o sindicato empregador fornecerá ao empregado e seus dependentes o prontuário médico ou ficha clínica, cf. art. 70 do Código de Ética Médica, e permitirá acesso ao médico indicado pelo SINDISINDI, aos locais de atendimento para verificação da procedência destas reclamações.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO FUNERAL

No caso de falecimento de empregado, o STIMMMEPA pagará a seu cônjuge ou, na falta deste, aos dependentes, a título de auxílio funeral, a importância equivalente a dois pisos da categoria.

Parágrafo Único - na falta destes (dependentes ou cônjuge), deverá ser pago ao parente mais próximo.

AUXÍLIO CRECHE

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AUXÍLIO CRECHE / BABÁ

O STIMMMEPA reembolsará suas empregadas das despesas comprovadamente havidas com a guarda, vigilância e assistência de filho, inclusive o legalmente adotado, em creche que preencha os requisitos legais, de sua livre escolha, até o limite de R$ 366,62 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), com idade de até 24 meses, contados a partir do retorno auxílio maternidade.

Parágrafo Único: O auxílio-creche/babá, objeto dessa cláusula não integrará, para nenhum efeito, o salário da empregada.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO

O empregado que sofrer acidente de trabalho ou estiver afastado por doença, enquanto em licença previdenciária, receberá da entidade empregadora a partir do 15º (décimo quinto) dia de licença a ANTECIPAÇÃO SALARIAL, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do salário vigente do empregado, como se em atividade estivesse, pelo período de quatro meses de afastamento.

Parágrafo Primeiro - a parcela a ser descontada a título de ressarcimento, mensal, pelo empregador, não poderá ser superior 20% (vinte por cento) do salário base, e a partir do segundo mês do retorno.

Parágrafo Segundo - manter-se-á o subsídio do vale transporte ao empregado em licença de saúde, cujo limite salarial seja de, até R$ 1.830,93 (hum mil e oitocentos e trinta reais e noventa e três centavos) somente durante o primeiro mês de licença.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - TESTES DE GRAVIDEZ

Visando diminuir a discriminação ao trabalho da mulher, o STIMMMEPA não poderá, sob hipótese alguma, exigir teste de gravidez às empregadas, por ocasião da admissão ao emprego.

AVISO PRÉVIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AVISO PRÉVIO

a) - Dispensa do cumprimento do aviso prévio - É direito do empregado que durante o curso do aviso prévio conseguir novo emprego, ser dispensado do restante do prazo, devendo o empregador pagar de imediato as verbas rescisórias.

b) - Alteração do Contrato de Trabalho - É vedada qualquer alteração do contrato de trabalho do empregado em aviso prévio, como alteração de função, transferência de local de trabalho, etc...

c) - Auxílio doença - O aviso prévio do empregado será suspenso na hipótese de início do Auxílio doença, completando-se o período quando do retorno ao trabalho.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Os empregados que pedirem demissão, com menos de um ano de serviço, terão direito à férias proporcionais, correspondentes a 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração superior a quatorze dias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO NA CTPS

O Sindicato empregador deverá anotar na CTPS do empregado a função efetivamente exercida pelo mesmo, de acordo com o CBO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ASSISTÊNCIA ÀS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO

As rescisões de contrato de trabalho independente do tempo de serviço serão assistidas pelo SINDISINDI e na sede deste, devendo o STIMMMEPA apresentar, com antecedência de 02(dois) dias, os documentos exigidos para tal fim.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

Fica assegurado o reajuste, de acordo com os percentuais da cláusula quarta deste, para o realinhamento de cargos e salários, a contar de 01/05/2024:

a) para a função de “**auxiliar de serviços gerais**”, fica estabelecido salário de R$ 1.923,11 (hum mil novecentos e vinte e três reais e onze centavos) a partir de 01/05/2024, sendo que os funcionários que hoje desempenham as tarefas compreendidas como tais, cujas carteiras constem “servente”, tenham alteração de CTPS e salários;

b) para a função “**auxiliar de manutenção**” fica estabelecido o salário de R$ 2.315,55 (dois mil trezentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos) a partir de 01/05/2024, sendo que os funcionários que hoje desempenham as tarefas compreendidas como tais tenham alteração de CTPS e salários;

ESTABILIDADE SERVIÇO MILITAR

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - GARANTIA DE EMPREGO PELO SERVIÇO MILITAR

Ao empregado em idade de prestar serviço militar obrigatório, é garantido o emprego, desde o alistamento até 30 (trinta) dias após o desligamento da unidade em que serviu.

ESTABILIDADE ACIDENTADOS/PORTADORES DOENÇA PROFISSIONAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ESTABILIDADE NO EMPREGO AO ACIDENTADO

A garantia de emprego prevista no art. 118 da Lei 8.213/91, abrangerá todos os casos de acidente de trabalho e doença relacionada ao trabalho, independentemente do tempo necessário de afastamento do empregado. Sindicato empregador deverá encaminhar ao SINDISINDI, nos meses de abril, junho, outubro e janeiro, cópias dos anexos I e II completos, previstos no item 5.16, letra "i", e 5.22, letra "e", da NR-5, para fins estatísticos, juntamente com as comunicações de CATs, enviadas a Seguridade Social.

ESTABILIDADE PORTADORES DOENÇA NÃO PROFISSIONAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - GARANTIA DE EMPREGO POR DOENÇA

O empregado que sofrer de doença incapacitante para o exercício de suas funções, inclusive AIDS, terá assegurado a sua estabilidade no emprego, em função e condições compatíveis com sua situação de saúde, conforme orientação médica, por 180 dias.

Parágrafo Único - no caso de incapacidade permanente, a entidade empregadora garantirá o necessário para o devido encaminhamento ao INSS (aposentadoria por invalidez).

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - GARANTIA DE EMPREGO PRÉ-APOSENTADORIA

O empregado que estiver a um máximo de 12 (doze) meses da aquisição do direito à aposentadoria comum de 35 (trinta e cinco) anos, que conte com um mínimo de oito anos, sendo os três últimos ininterruptos no atual empregador, fica assegurado o emprego ou salário durante o período que faltar para se aposentar. A garantia de emprego ou salário cessa automaticamente findos os 12 (doze) meses.

§ 1º - Nas mesmas condições, o empregado que contar com um mínimo de 16 (dezesseis) anos, sendo seis últimos ininterruptos no atual empregador, a garantia fica elevada para 24 (vinte e quatro) meses.

§2º - Esta garantia é extensiva, também, aos casos de aposentadoria (especial ou por tempo de serviço convertido), em que o empregado possua tempo de serviço enquadrado nas hipóteses previstas nos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79.

§ 3º - esta garantia será concedida, em quaisquer casos, uma só vez.

§ 4º - em relação a esta garantia, poderá haver acordo no sentido de que o empregado deixe de prestar serviços, sem prejuízo da remuneração média apurada nos últimos 6 (seis) meses, a qual continuará sendo paga, como se trabalhando estivesse, até o fim da garantia. Nestes casos, os pagamentos deverão ser efetuados nas mesmas datas em que o forem para os demais empregados.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DIREITOS / GESTANTES

Será garantido os seguintes direitos à empregada gestante:

a) A escolha de serviço onde fazer o pré-natal, sem ônus para o Sindicato empregador;

b) A dispensa do serviço uma vez ao mês nos primeiros seis meses de gravidez, duas vezes ao mês no sétimo e oitavo mês e uma vez por semana no nono mês, para realização de consultas pré-natal, sem prejuízo salarial;

c) A locação, variação e adequação da posição que lhe for mais cômoda, durante a jornada de trabalho;

d) O direito de fazer dois lanches por dia, sem ônus para o empregador;

e) No caso de trabalho em ambiente e/ou condições insalubres, o deslocamento para outra função, ou setor não insalubre ou perigoso, com a concordância escrita da empregada, tão logo o empregador seja comunicado do seu estado gravídico.

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE NO EMPREGO À GESTANTE

A empregada gestante gozará de estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 90 (noventa) dias após o término da licença prevista no inciso VIII DO ART. 7º da Constituição Federal.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
DURAÇÃO E HORÁRIO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CARGA HORÁRIA

Fica estabelecida jornada atual de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO DE PORTEIRO OU VIGIA

Fica facultado ao Empregador a adoção de regime de trabalho de 12 x 36 horas (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso), exclusivamente aos funcionários que exercerem os cargos de porteiros ou vigia, sendo que não serão considerados como extras o labor após a oitava hora diária e o trabalho nos dias de domingo e feriados, considerando o período de descanso já concedido.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - TOLERÂNCIA REGISTRO PONTO

O STIMMMEPA poderá permitir a marcação do ponto até 05(cinco) minutos antes do horário previsto para inicio dos trabalhos e até 05(cinco) minutos após o horário previsto para o seu termino, sem que as marcações antecipadas ,e posteriores do ponto possam servir de base para alegação de serviços extraordinários.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

O STIMMMEPA reconhecerá os atestados médicos e/ou odontológicos apresentados por seus empregados, não podendo ser questionado quanto à sua origem se portarem, formalmente, o CRM e a assinatura do profissional.

§ 1º - Não será exigida a disposição do diagnóstico seja literalmente ou em código, conforme art. 102 e 105 do Código de Ética Médica;

§ 2º - Não será exigida a comprovação de aquisição de medicamentos.

FÉRIAS E LICENÇAS
LICENÇA MATERNIDADE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - LICENÇA MATERNIDADE

Lei 11.970/88 regulamentada em dez/09. Inclusão no programa Empresa Cidadã, junto a Receita federal para permitir o direito a ampliação do auxilio maternidade para 06(seis) meses.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DIAS ANUAIS ABONADOS

Durante a vigência do presente acordo coletivo de trabalho, os empregados serão liberados da prestação de trabalho durante 5 dias nas seguintes datas:

Fevereiro 2024: 12/02/2024 e 13/02/2024 (carnaval);

Maio 2024: 31/05/2024 (Corpus Christi);

Dezembro 2024: 26/12/2024 e 27/12/2024 (Natal).

Dias Abonados em Dezembro 2024: 30/12/2024 e 31/12/2024 (Final de ano).

A liberação do trabalho nestes dias quita eventuais pretensões à diferenças de mesma natureza.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - AUSÊNCIAS LEGAIS

As ausências legais de que tratam os incisos I, II , III e IV do artigo 473 da CLT, respeitados os critérios mais vantajosos por força do presente acordo, ficam assim ampliados:

a) - 6 (seis) dias úteis consecutivos ou 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data do casamento ou do dia, imediatamente anterior;

b) - 3 (três) dias úteis consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes, irmão, sogro, sogra ou pessoa declarada na CTPS como dependente e que viva sob sua dependência econômica.

c) - 2 (dois) dias,1 dia em cada semestre, em caso de doação de sangue.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - LICENÇA ACOMPANHAMENTO

Os empregados poderão deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo salarial, até dois dias no caso de internação hospitalar ou acompanhamento do (a) esposo (a), companheiro (a), filho (a), mediante comprovação 48 horas após o retorno.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS

O STIMMMEPA não descontará DSR e feriados da semana respectiva, nos casos de ausência do empregado, motivada pela necessidade de providenciar documentos legais, mediante comprovação, não sendo a falta computada para efeitos de férias e 13º salário.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - LICENÇA - ESTUDANTE

O STIMMMEPA abonará os períodos de ausência do empregado estudante para efetivação de matrícula ou prestação de exames, em estabelecimentos de ensino oficial, incluindo faculdade, quando tal ocorra em horário conflitante com o trabalho desde que comprovado.

35.1 - Esta vantagem é extensiva à realização de dois exames vestibulares;

35.2 - A estes empregados, não poderá o Sindicato empregador, durante o ano letivo, exigir a prestação de Horas Extraordinárias, de modo que prejudiquem a freqüência às aulas.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LICENÇA PATERNIDADE

O STIMMMEPA concederá licença de 20 (vinte) dias consecutivos para o empregado, por ocasião do nascimento de filho(a).

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ÁGUA POTÁVEL

A água potável oferecida aos empregados será fornecida através de bebedouros de água mineral, tendo a entidade empregadora o compromisso de manter abastecidos três bebedouros à disposição dos funcionários.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - LEVANTAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

A entidade empregadora obriga-se a proceder ao gasto com as despesas que se mostrarem necessárias para melhoria das condições de trabalho, conforme levantamento de riscos realizado pela Comissão de Funcionários.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - EPI´S CONTRA ACIDENTES E INDUMENTÁRIA DE TRABALHO

O Sindicato empregador fornecerá, gratuitamente, a seus empregados, nas funções que exijam equipamentos de proteção individual contra acidentes, adequados e confortáveis, responsabilizando-se pela sua higienização e reposição periódica, quando gastos, avariados ou com prazos de validade vencidos.

EXAMES MÉDICOS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Por ocasião de realização de exames médicos, periódicos e admissionais, será emitido pelo médico a serviço do empregador o atestado de saúde ocupacional do trabalhador conforme exigência da NR-7 da Portaria 3214, garantida cópia ao trabalhador.

Parágrafo Único - Na homologação da rescisão contratual será obrigatória a apresentação, pelo Sindicato empregador, do atestado de saúde ocupacional.

OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - MEDIDAS DE PREVENÇÃO

O STIMMMEPA garantirá aos seus empregados o direito de prestar serviço em ambiente de trabalho seguro e higiênico, como manifestação do direito humano de poder trabalhar e ganhar seus salários, sem que implique em doença ou mutilação. Garante, igualmente, aos seus empregados o direito de conhecerem os riscos de trabalho e os resultados de exames de controles periódicos.

disposto na Convenção 148 da OIT.

§ 2º - Os empregados receberão instruções escritas e treinamentos iniciais e semestrais, sobre os diferentes riscos de acidentes, condições agressivas a operações e atividades específicas que realizam.

§ 3º - Os empregados conhecerão, no prazo máximo de 10 (dez) dias, através do Sindicato empregador, os resultados das fiscalizações e diligências de autoridades trabalhistas e sanitárias, bem como levantamentos de riscos feitos pelo próprio empregador ou por serviços contratados (laudos, autos de infração, termos de notificação, etc).

RELAÇÕES SINDICAIS

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - ACESSO DO SINDISINDI AOS LOCAIS DE TRABALHO

Os dirigentes do SINDISINDI terão acesso às dependências do STIMMMEPA, para atenderem as atividades de interesse da categoria, bem como para convocações de assembleias ou reuniões, distribuição de publicações oficiais do SINDISINDI. A Entidade Empregadora manterá à disposição do SINDISINDI, um quadro mural para divulgação de matérias sindicais.

REPRESENTANTE SINDICAL

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - REPRESENTANTE SINDICAL

O STIMMMEPA reconhecerá o dirigente sindical eleito nas eleições convocadas pelo SINDISINDI-RS da categoria.

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL, DELEGADO E COMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS

O empregado, se integrante da Comissão Permanente de Negociação dos funcionários, poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo salarial, por 1 (um) dia semanal, por ocasião do Convenção Coletiva de Trabalho, desde que destinado às negociações, até a conclusão das mesmas com o sindicato empregador.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O SINDISINIDI

O STIMMMEPA, em atendimento ao disposto no inciso IV, art. 8º da Constituição Federal, descontará de cada empregado as contribuições estabelecidas em Assembléia dos empregados, e que serão repassadas ao SINDI-SINDI, no prazo por este comunicado.

a) - O STIMMMEPA efetuará desconto das mensalidades dos empregados sindicalizados, em folha de pagamento mensal, repassando os respectivos valores aos cofres do SINDISINDI até 5 (cinco) dias após a efetivação do desconto, sob pena de arcar com multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do valor do desconto, por dia de atraso - O STIMMMEPA enviará ao SINDISINDI, mensalmente, cópia da comunicação a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei 4.923 de 28/12/65. Por ocasião do recolhimento da Contribuição Sindical, o Sindicato empregador, juntamente com as guias de recolhimento, enviará relação dos empregados com os dados exigidos na Portaria 3.233 de 29/12/83.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SINDISINDI

O STIMMMEPA, em atendimento ao disposto no inciso IV, art. 8º da Constituição Federal, as contribuições estabelecidas em Assembleia dos Empregados e repassará ao Sindisindi, no prazo de 05 (cinco dias), após o recolhimento, nos meses indicados por este Sindicato, em correspondência específica.

a) A instituição empregadora obriga-se a descontar e repassar ao SINDISINDI, os valores relativos às mensalidades sociais, de acordo com instruções e nos prazos fixados.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - CUSTEIO DAS ATIVIDADES SINDICAIS

O STIMMMEPA descontará em favor do Sindisindi e todos os seus Empregados, beneficiados ou não pelo presente acordo em folha de pagamento, a titulo de Custeio das Atividades Sindical, os valores abaixo definidos:

a) 3,22% (três inteiros e vinte e dois centésimos por cento) dividido em 2(duas) parcelas: em julho com percentual de 1,61% (um inteiro e sessenta e um centésimos por cento) e agosto 1,61% (um inteiro e sessenta e um centésimos por cento) do ano de 2024.

Parágrafo Primeiro: os valores deverão ser recolhidos em favor do SindiSindi até o dia 10/08/2024 e 10/09/2024. O pagamento será através de boleto bancário.

Parágrafo Segundo: Esgotados os prazos determinados no parágrafo 1º desta cláusula, será o recolhimento acrescido da multa e correção de acordo com o disposto no Artigo 600 da CLT.

Parágrafo Terceiro : O STIMMMEPA fica obrigado a encaminhar ao SINDISINDI, nos mesmos prazos do

DISPOSIÇÕES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

O descumprimento de disposições normativas que contenham obrigações de fazer, sujeita o STIMMMEPA ao pagamento de multa em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do salário normativo por empregado atingido e em benefício do mesmo, desde que a cláusula não possua multa específica ou não haja previsão legal a respeito.

Parágrafo Único - A multa referida no “caput” somente incidirá a partir do decurso de prazo concedido através de notificação endereçada ao Presidente do STIMMMEPA, que não poderá ser inferior a 10 (dez) dias, desde que, neste ínterim, a pendência não tenha sido regularizada.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL

O STIMMMEPA reconhece como legítimo represente da categoria, o Sindicato dos Empregados em Entidades Sindicais e Órgãos de Classe no RS, inclusive como substituto processual.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - COMISSÃO ADMINISTRATIVA PERMANENTE

O STIMMMEPA reconhecerá uma Comissão Administrativa Permanente, eleita anualmente por seus empregados, em Assembleia convocada pelo SINDISINDI, por ocasião da database, composta por 5 (cinco) membros efetivos e 3 (três) suplentes , que terá como finalidade averiguar, junto a administração, irregularidades inerentes ao quadro funcional (sede e sub-sedes), de quaisquer natureza e contribuir em negociações e construção de propostas no sentido da melhoria das condições de trabalho do quadro funcional.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - LIBERDADE INDIVIDUAL

O STIMMMEPA proporcionará a seus empregados o pleno exercício das liberdades individuais, devotando o mais profundo respeito aos direitos da pessoa humana, assim como a liberdade de pensamento, expressão e consciência, às associações, às reuniões e ao pleno direito de greve.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - MANUTENÇÃO DE DIREITOS

O STIMMMEPA manterá em favor de seus empregados as cláusulas econômicas e sociais conquistadas para a mesma data base às categorias que respectivamente representa, bem como aquelas que venha conquistar por renegociação, as quais não tenham sido contempladas na presente convenção, observando o disposto no art. 10 da Lei 4.725, de 13 de julho de 1965.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - RESSALVAS GERAIS

As partes acordam expressamente que ocorrendo alterações na legislação vigente, que estabeleça condições favoráveis aos empregados, na vigência do presente acordo, passa a mesma prevalecer sobre as aqui contratadas, naquilo que as alterar, sem que haja acúmulo de vantagens.

}

JOSE BAPTISTA DA ROCHA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS

ADRIANO SOUZA FILIPPETTO
PRESIDENTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DA GRANDE PORTO ALEGRE

ANEXOS
ANEXO I - ATA FECHAMENTO

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.